

Contrat de sous-traitance de formation

Entre les soussignés, il a été convenu ce qui suit. Ce modèle reprend la structure du document fourni et l'adapte à l'identité visuelle ACDC-Formation.

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Organisme :	ACDC FORMATION	Formateur :	{{formateur_nom_complet}}
DDA :	93830834783	Statut :	{{formateur_statut}}
Siège social :	7 avenue Paul Cézanne - 83310 Cogolin	SIRET :	{{formateur_siret}}
SIRET :	405109901 00042	NDA :	{{formateur_nda}}
Représenté par :	David Contal	Adresse :	{{formateur_adresse}}
Ci-après nommé « l'organisme de formation ».		Ci-après dénommé « le formateur ».	

ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet de confier au formateur la réalisation d'actions de formation professionnelle continue, sous-traitées par l'organisme de formation, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que des règles relatives à la sous-traitance (art. L.6353-1 et suivants du Code du travail).

ARTICLE 2 – NATURE DES PRESTATIONS CONFIÉES AU FORMATEUR

Le formateur s'engage à dispenser la ou les formations suivantes :

Intitulé : {{formation_intitule}}

Format : {{session_format}}

Durée : {{formation_duree}}

Le contenu pédagogique et le déroulé sont définis conjointement par les parties.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU FORMATEUR

Le formateur s'engage à : dispenser la formation selon les objectifs fixés ; respecter les règles légales en matière de formation professionnelle ; transmettre à l'organisme de formation l'ensemble des documents attestant de son activité, notamment l'extrait K-bis et le numéro de déclaration d'activité ; justifier de ses compétences (CV, expériences, certifications, etc.) ; avoir déposé auprès de l'administration fiscale l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires, être à jour de ses obligations sociales et être en règle en matière d'assurance et de disposer d'un contrat d'assurance en responsabilité civile pour son activité ; respecter la confidentialité des informations communiquées par l'organisme de formation et les participants.

Contrat de sous-traitance – suite

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DE L'ORGANISME DE FORMATION

L'organisme de formation s'engage à : fournir au formateur les informations nécessaires à la bonne exécution de la mission ; assurer la gestion administrative des prestations ; assurer la gestion logistique des prestations ; respecter ses obligations légales vis-à-vis des financeurs (OPCO, CPF, etc.).

ARTICLE 5 – STATUT JURIDIQUE ET RESPONSABILITÉ

Le formateur agit en toute indépendance, sans lien de subordination. Le présent contrat ne constitue ni un contrat de travail, ni un mandat social. Le formateur reste responsable de ses charges sociales, fiscales et de sa couverture professionnelle (assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire).

ARTICLE 6 – RÉMUNÉRATION ET MODALITÉS DE PAIEMENT

En contrepartie des prestations, le formateur percevra une rémunération de : {{remuneration_formateur}}.

ARTICLE 7 – MODALITÉS DE PAIEMENT

Le règlement sera effectué sur présentation d'une facture détaillée, adressée par le formateur à l'organisme de formation en début de chaque mois, récapitulant les prestations réalisées au cours du mois précédent.

ARTICLE 8 – DURÉE ET RÉSILIATION

Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an, à compter de sa date de signature par les deux parties. Il sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de 30 jours, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 9 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les supports pédagogiques réalisés par le formateur demeurent sa propriété intellectuelle, sauf cession expresse stipulée par avenant.

Contrat de sous-traitance – fin

ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITÉ

Les parties s'engagent à ne divulguer aucune information confidentielle obtenue dans le cadre du présent contrat.

ARTICLE 11 – DIFFÉRENDS ÉVENTUELS

En cas de différend, les parties s'efforceront de trouver une solution amiable. À défaut, compétence est attribuée aux tribunaux du ressort du siège social de l'organisme de formation.

FAIT EN DOUBLE EXEMPLAIRE

Fait à {{lieu_signature}}, le {{date_signature}}.

Pour le formateur : {{formateur_nom_complet}}

Pour l'organisme de formation : David Contal - ACDC FORMATION

Signature ACDC-Formation

Signature du formateur

Signature de l'organisme de formation